

กสม. ๓

ข้อเสนอแนะ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓)



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ .. กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อเสนอแนะ ที่ ... /๒๕๖๙

เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง กรณีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

ผู้ร้อง

-

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้จัดทำข้อเสนอแนะ

ผู้ถูกร้อง-

๑. ความเป็นมา

พลังงานไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนด้านอื่น ๆ ทั้งสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิในสุขภาพ สิทธิในการศึกษา สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิชุมชน สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี สิทธิในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและได้รับการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ อีกทั้งการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าในราคาที่จ่ายได้ (affordability) ยังเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๗ รัฐจึงมีหน้าที่ต้องเคารพคุ้มครอง และทำให้สิทธิดังกล่าวเป็นจริง สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดหาหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต้องดูแลให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ทั้งยังสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามมาตรา ๗๒ (๕) ที่กำหนดให้รัฐพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

แม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในการขยายโครงข่ายไฟฟ้าจนประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ แต่ยังคงปรากฏว่ามีครัวเรือนและชุมชนบางแห่งที่ยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้าจากระบบสายส่งหลักของรัฐ ขณะเดียวกัน คุณภาพและความเป็นธรรมในการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้ายังเป็นประเด็นที่มีข้อห่วงกังวล โดยเฉพาะเมื่อภาระค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในระหว่างปี ๒๕๖๐ ถึงปี ๒๕๖๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาพลังงาน

/บริการ...

และการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ากว่า ๗๐ กรณี ซึ่งสะท้อนข้อห่วงกังวลทั้งในด้านความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ ความเป็นธรรมของโครงสร้างราคา ตลอดจนผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กสม. เห็นว่า อุปสรรคในการเข้าถึงไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มประชากรที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง จึงมีมติให้ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๔๒

๒. การดำเนินการ

กสม. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน ซึ่งแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ เป็นผู้ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประกอบกับการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ การประชุมกลุ่มย่อย (ภาคผนวก ก)

๒.๑.๑ การประชุมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

๒.๑.๒ การประชุมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นกลุ่มผู้จัดหา ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายพลังงาน รวมถึงภาคเอกชนด้านพลังงาน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

๒.๑.๓ การประชุมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นกลุ่มนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรภาคประชาสังคม วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร

๒.๒ การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ภาคผนวก ข)

๒.๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

๒.๒.๒ การรับฟังความคิดเห็นภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา

๒.๒.๓ การรับฟังความคิดเห็นภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

/๒.๒.๔ การ...

๒.๒.๔ การรับฟังความคิดเห็นกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ โรงแรมรามารการ์เด็นท์ กรุงเทพมหานคร

๒.๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านพลังงาน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก ค)

๒.๔ การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (ภาคผนวก ง)

๒.๕ ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร (ภาคผนวก จ)

๒.๖ มาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ฉ)

๒.๖.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) และความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำกติกา ฉบับที่ ๒๗ ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาที่ยั่งยืน (CESCR General Comment No. 27 (2025))

๒.๖.๒ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)

๒.๖.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW)

๒.๖.๔ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)

๒.๖.๕ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (Declaration on the Right to Development)

๒.๖.๖ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑ เป้าหมาย ที่ ๗ เป้าหมายที่ ๑๐ เป้าหมายที่ ๑๓ และเป้าหมายที่ ๑๖

๒.๖.๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒.๖.๘ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๖.๙ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๖.๑๐ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๖.๑๑ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า (Electricity Tariff Regulatory Framework) พ.ศ. ๒๕๖๔

/๓. ความเห็น...

๓. ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม. ได้พิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศ เอกสารงานวิชาการ ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เห็นว่า พลังงานไฟฟ้าไม่ใช่เพียงสินค้าเชิงพาณิชย์ หากแต่เป็นบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนด้านอื่น โดยเฉพาะสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ ตามกติกา ICESCR ข้อ ๑๑^๑ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖^๒ กำหนดให้รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และต้องดูแลให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐^๓ กำหนดให้อัตราค่าบริการไฟฟ้าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึง

/การช่วย...

^๑กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ข้อ ๑๑

๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสำหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึงอาหารเครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและสภาพการครองชีพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐภาคีจะดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประกันการทำให้สิทธินี้เป็นจริง โดยรับรองความสำคัญอย่างแท้จริงของความร่วมมือระหว่างประเทศบนพื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี

^๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฯลฯ

ฯลฯ

การจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต

(๒) ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ

(๓) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน

(๔) ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

(๕) ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน

การช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงมีหน้าที่จัดหา บริหารจัดการและกำกับดูแลให้ประชาชน ในฐานะผู้ทรงสิทธิ (rights-holder) เข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม ซึ่งหมายถึงอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายและผลกระทบต่อสิทธิของกลุ่มรายได้น้อยและกลุ่มประชากรที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางควบคู่กับความมั่นคง และประสิทธิภาพของระบบพลังงานไฟฟ้า

/ทั้งนี้...

(๖) ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘ รัฐพึงมีแนวนโยบายพื้นฐานว่าด้วยกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้

(๑) จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยเน้นการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากต่างประเทศ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการและกำหนดอัตราค่าบริการเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดยมีองค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานทำหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๕ ภายใต้นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

(๑) ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของการประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

(๒) ควรอยู่ในระดับที่ทำให้มีการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในประเทศ

(๓) ควรจูงใจให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน

(๔) คำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต

(๕) คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพื่อกระจายความเจริญไปสู่

ภูมิภาค

(๖) การคำนวณอัตราค่าบริการต้องชัดเจน โปร่งใส และต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการ

(๗) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสงค์จะใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม

มาตรา ๖๖ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๖๔ และตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๖๕

ในกรณีที่อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ให้คณะกรรมการเปิดเผยสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการ รวมทั้งข้อมูลค่าตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าตัวแปรดังกล่าวเป็นข้อมูลลับทางการค้าของผู้รับใบอนุญาต

ทั้งนี้ เนื่องจากในบรรดาผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ภาคครัวเรือนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้าโดยตรงและไม่อาจผลักภาระต้นทุนไปยังผู้อื่นได้ อีกทั้งการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนยังผูกพันโดยตรงกับการดำรงชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น กสม. จึงเห็นควรจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชน ๖ ประการ ได้แก่ (๑) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ (๒) สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (๓) สิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) สิทธิในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและได้รับการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (๕) สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี และ (๖) สิทธิในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและได้รับการบริการของรัฐที่มีคุณภาพ ร่วมกับหลักความยุติธรรมทางพลังงาน หลักธรรมาภิบาลพลังงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณา ๔ ประเด็น ดังนี้

๓.๑ การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถจ่ายได้สำหรับทุกคน เป็นองค์ประกอบสำคัญของสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอตาม ICESCR ข้อ ๑๑ ประกอบความเห็นทั่วไป ฉบับที่ ๒๗ ของคณะกรรมการประจำ ICESCR^๔ ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗ ซึ่งมุ่งให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้ ยั่งยืน และสามารถจ่ายได้ ทั้งยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ที่บัญญัติให้รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง และต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ซึ่งกำหนดกรอบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และกำกับอัตราค่าบริการให้คำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง ผลตอบแทนที่เหมาะสม ความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต

จากข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา กสม. พบสถานการณ์การเข้าถึงไฟฟ้า และความไม่เป็นธรรมของอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน ดังนี้

/๓.๑.๑ สถาน...

^๔ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 27 (2025) on economic, social and cultural rights and the environmental dimension of sustainable development, UN Doc. E/C.12/GC/27 (6 November 2025).

“Right to an adequate standard of living (art. 11)

58. The right to an adequate standard of living requires States Parties to ensure that everyone has access to the goods and services necessary for an adequate standard of living, including adequate food, water and sanitation, clothing, housing, electricity, transport and communications.”

๓.๑.๑ สถานการณ์การเข้าถึงไฟฟ้าของภาคครัวเรือน

(๑) การเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าและคุณภาพบริการ

แม้ความก้าวหน้าในการขยายโครงข่ายไฟฟ้าจะทำให้ประชาชนเกือบทั่วประเทศสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ตกหล่นจากการเข้าถึงไฟฟ้าจากระบบสายส่งหลักของรัฐ ซึ่งจากรายงานผลการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าประเภทอื่น ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี ๒๕๖๖ ระบุว่ายังมีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ใน ๔๘ จังหวัด จำนวน ๕๙,๑๒๒ ครัวเรือน ๗๓๑ กลุ่มบ้าน^๕ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการรับฟังความเห็นของ กสม. ที่พบว่ากลุ่มที่เข้าไม่ถึงไฟฟ้ามักเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เกาะ กลุ่มชาติพันธุ์ โดยบางส่วนมีข้อจำกัดทางกฎหมาย อันเนื่องจากการผูกสิทธิการใช้ไฟฟ้าเข้ากับสิทธิในที่ดิน

ในด้านคุณภาพบริการ เมื่อพิจารณาจากดัชนีจำนวนครั้งที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)^๖ และดัชนีระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)^๗ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินคุณภาพบริการไฟฟ้า พบว่าในภาพรวมประเทศไทยมีคุณภาพบริการอยู่ในระดับต้น ๆ ของภูมิภาคอาเซียน^๘ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลในระดับพื้นที่ กลับพบความเหลื่อมล้ำอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเขตเมืองและชนบท กล่าวคือ ครัวเรือนในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต้องเผชิญปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้งและยาวนานกว่าครัวเรือนในเขตของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยในปี ๒๕๖๗ กฟภ. มีค่าดัชนี SAIFI สูงถึง ๑.๑๗ ครั้ง/ราย/ปี และค่าดัชนี SAIDI ๒๑.๐๓ นาที/ราย/ปี^๙ ขณะที่ กฟน. มีค่าดัชนี SAIFI เพียง ๐.๕๐๘ ครั้ง/ราย/ปี และค่าดัชนี SAIDI

/เพียง ๑๕.๑๓๔...

^๕ อ้างต่อจาก ผู้จัดการออนไลน์. (๒๕๖๖). ณ ปี ๒๕๖๖ กว่า ๕.๙ หมื่นครัวเรือน ใน ๔๘ จังหวัด ยังไร้ไฟฟ้าเข้าถึง หลังสารพัดหน่วยงานรัฐแจ้งเวทีสำรวจหมู่บ้าน “ตกสำรวจ” ในพื้นที่หวงห้าม, สืบค้นจาก <https://mgronline.com/politics/detail/9660000058811>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^๖ SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ ดัชนีความถี่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ยของระบบ แสดงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งประสบไฟฟ้าดับในรอบหนึ่งปี

^๗ SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ยของระบบ แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้ในรอบหนึ่งปี

^๘ World Bank. (๒๐๒๐). Infrastructure in Asia and the Pacific: Road transport, electricity, and water & sanitation services in East Asia, South Asia & the Pacific Islands, สืบค้นจาก <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/7851a3b6-077c-5f9a-9db5-6d184752cae4/content>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (ม.ป.ป.). ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI/SAIDI), สืบค้นจาก <https://www.pea.co.th/about-pea/sqi/supply-eliability/saifi-saidi>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เพียง ๑๕.๑๓๔ นาที่/ราย/ปี^{๑๐} ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ กสม. ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในเวทีภูมิภาค ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนปัญหาไฟตกและไฟดับในเกือบทุกภูมิภาค โดยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักประสบปัญหาไฟตกและไฟดับบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมที่มีลมกระโชกแรง ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือพบการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีมาตรการรองรับหรือกลไกการเยียวยาชดเชยที่ชัดเจนเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น

(๒) ภาระค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรายได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายรายได้และภาระค่าใช้จ่ายของประชากรพบว่า ค่าไฟฟ้าเป็นภาระต่อครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในสัดส่วนที่สูงกว่าครัวเรือนผู้มีรายได้สูงอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ เมื่อจำแนกประชากรออกเป็น ๑๐ กลุ่มตามลำดับรายได้ (decile) ปรากฏว่ากลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำที่สุด (กลุ่มที่ ๑) หากไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือ ต้องรับภาระค่าไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗ ของรายได้ และแม้ได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ก็ยังคงต้องรับภาระสูงถึงร้อยละ ๔ ของรายได้ ในขณะที่กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด (กลุ่มที่ ๑๐) มีภาระค่าไฟฟ้าเพียงร้อยละ ๑-๒ ของรายได้^{๑๑}

ภาระดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๕๒.๑๑ มีรายจ่ายใกล้เคียงกับรายได้ และอีกร้อยละ ๕.๙๘ มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ขณะที่ค่าไฟฟ้าที่ครัวเรือนต้องชำระส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ๓๕๑-๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ร้อยละ ๓๕.๖๕) และ ๑,๐๐๑-๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ร้อยละ ๒๘.๘๙) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกภูมิภาคและทุกระดับรายได้จัดให้ค่าไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงเกินเหตุในอันดับที่สอง รองจากค่าอาหาร ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะรายได้ที่ตั้งตัวของครัวเรือนรายได้น้อย ครัวเรือนกลุ่มนี้จึงมีความเปราะบางเป็นอย่างยิ่งต่อความผันผวนของค่าไฟฟ้า เนื่องจากค่าไฟฟ้าเป็นรายจ่ายที่เลี่ยงไม่ได้ และต้องชำระเป็นลำดับแรก หากค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นอีก ครัวเรือนรายได้น้อยย่อมต้องเบียดบังรายจ่ายจำเป็นที่ยืดหยุ่นกว่า เช่น ค่าอาหาร หรือลดการใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อันกระทบต่อสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ

/ (๓) ข้อจำ...

^{๑๐} การไฟฟ้านครหลวง. (ม.ป.ป.). สถิติความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า, สืบค้นจาก <https://www.mea.or.th/statistics/reliability-indices>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๑๑} วิเคราะห์โดย ดร. อารีพร อัครวิมลพงศ์พันธ์ ในฐานะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ. (๒๕๖๓). การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทัวรอาณามจักร

(๓) ข้อจำกัดของมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าของรัฐ

รัฐมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยอยู่สองลักษณะหลัก ได้แก่ สวัสดิการใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน และการอุดหนุนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินไม่เกิน ๓๑๕ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน อย่างไรก็ตาม พบว่ามาตรการดังกล่าวมีข้อจำกัดสำคัญคือเงื่อนไขการตัดสิทธิแบบเด็ดขาด กล่าวคือ หากครัวเรือนใช้ไฟฟ้าเกินเพดานที่กำหนดแม้เพียง ๑ หน่วย สิทธิในเดือนนั้นจะถูกระงับทั้งหมด และผู้ใช้ไฟฟ้าต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า เงื่อนไขเช่นนี้ย่อมไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของครัวเรือนและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะโลกร้อนที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความร้อน ประกอบกับการที่มาตรการช่วยเหลือยังขาดกลไกปรับเพดานให้ยืดหยุ่นตามข้อเท็จจริงของสภาพอากาศและขนาดของครัวเรือน จึงส่งผลให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยซึ่งมักอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ต้องถูกตัดสิทธิเพราะใช้ไฟฟ้าเกินเพดานการช่วยเหลือ สอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๗๑.๕๘ ไม่เคยได้รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐ และอีกร้อยละ ๑๕.๖๓ เคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิไปแล้วด้วยสาเหตุหลากหลาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือน ความจำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบรรเทาความร้อน ตลอดจนการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบอาชีพและทำงานที่บ้าน ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนว่ามาตรการที่มีอยู่ยังไม่อาจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง

นอกจากข้อจำกัดเงื่อนไขการรับสิทธิดังกล่าวแล้ว การผูกสิทธิรับความช่วยเหลือไว้กับการเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าถาวรของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทำให้มีประชาชนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือ ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ที่ไม่สามารถขอติดตั้งมิเตอร์ถาวรได้ ๒) ชุมชนบนเกาะและพื้นที่ห่างไกล ที่โครงข่ายสายส่งหลักของรัฐยังเข้าไม่ถึง ๓) กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตป่านุรักษ์ ที่ถูกกีดกันการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ ๔) ผู้เช่าหอพัก อาคารชุด และห้องเช่า ที่ถูกเรียกเก็บค่าไฟเกินจริงผ่านมิเตอร์ของผู้ประกอบการ ซึ่งประชาชนกลุ่มเหล่านี้ นอกจากจะไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าจากรัฐแล้ว ยังต้องมีการชำระค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนทั่วไป ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในข้อ ๓.๒

๓.๑.๒ ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างของอัตราค่าไฟฟ้า

จากการศึกษาโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า กสม. พบต้นทุนแฝงที่สะท้อนความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง ซึ่งถูกผลัดมาเป็นภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนอย่างน้อย ๔ ประการ ดังนี้

/ (๑) ค่าไฟฟ้า...

(๑) ความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP) ของประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีแนวโน้มพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีกำลังผลิตสำรอง (reserve margin)^{๑๒} ล้นระบบ (Overcapacity) โดยข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสูงถึง ๕๑,๙๙๑.๘๐ เมกะวัตต์ ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak demand) อยู่ที่เพียง ๓๔,๕๖๘.๓๐ เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังผลิตส่วนเกินถึง ๑๗,๔๒๓.๕ เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตรากำลังผลิตสำรองประมาณร้อยละ ๕๐ ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด^{๑๓} ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กำลังผลิตสำรองที่ใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ กว่าสามเท่า ภาวะดังกล่าวสะท้อนถึงการอนุมัติก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกินความจำเป็นในระดับสูง^{๑๔} โดยกำลังผลิตส่วนเกินที่ล้นระบบนี้ได้ก่อให้เกิดภาระค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) ภายใต้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่าย (take-or-pay)

/ที่ประชาชน...

^{๑๒} อัตรากำลังผลิตสำรอง (reserve margin) คือ สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าที่มีเกินกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (ช่วง peak เช่น ฤดูร้อนในประเทศไทย) เพื่อรองรับความต้องการและรับมือกับเหตุขัดข้องฉุกเฉินที่ไม่คาดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ ประเทศไทยใช้เกณฑ์กำลังผลิตสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ เป็นฐานคิดหลักในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP) ควบคู่กับดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss of Load Expectation: LOLE) ไม่เกิน ๑ วันต่อปี เรื่อยมา อย่างไรก็ดี ในการจัดทำแผนระยะหลังจนถึงร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบัน (ร่างแผน PDP2026) กระทรวงพลังงานได้ปรับมาใช้ดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss of Load Expectation: LOLE) ไม่เกิน ๐.๗ วันต่อปี (ประมาณ ๑๖.๘ ชั่วโมงต่อปี) ทั้งในระดับประเทศและรายภูมิภาค เป็นเกณฑ์ความมั่นคงหลักแทนการยึดเกณฑ์กำลังผลิตสำรองร้อยละ ๑๕ เพื่อให้สะท้อนความไม่แน่นอนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีสัดส่วนสูงขึ้น. ดู กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (RE-FTI), "ค่างร่างแผน PDP ฉบับใหม่ เสริม พ.ค. ๒๕๖๙ เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่อย่างมั่นคง", สืบค้นจาก <https://re-fti.org/pdp-2026/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๑๓} อย่างไรก็ดี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ชี้แจงข้อมูลการคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองของไทย ว่าอยู่ระดับ 36% โดยอธิบายหลักการคำนวณ Reserve Margin ว่าวิธีการนำผลรวมของกำลังผลิตไฟฟ้าของทุกโรงไฟฟ้าตามสัญญา PPA มาเปรียบเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) โดยตรงทำให้ตัวเลข Reserve Margin มากกว่า 50% นั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติ การผลิตไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ จึงขาดเสถียรภาพ ไม่สามารถพึ่งพากำลังการผลิตไฟฟ้าได้ ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลก็มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณเชื้อเพลิงตามฤดูกาล ดังนั้น การพิจารณา Reserve Margin ของประเทศจึงต้องพิจารณาเฉพาะ “กำลังการผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพาได้” หรือ (Dependable Capacity) โดยประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ณ ปี 2565 รวม 52,566 MW คิดเป็น Dependable Capacity ประมาณ 45,225 MW ปัจจุบันจึงมี Reserve Margin ประมาณ 36%. ดู สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน. FAQ “ค่าไฟฟ้า”. สืบค้นจาก <https://bit.ly/4pAeeYF>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๑๔} JustPow, “ไฟฟ้าไทย อยู่ในมือใคร?”, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘, สืบค้นจาก <https://justpow.co/article-thailand-electricity-ownership/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙.

ที่ประชาชนต้องแบกรับผ่านโครงสร้างค่าไฟฟ้า แม้โรงไฟฟ้าจำนวนหนึ่งจะมีได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าก็ตาม ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในข้อ (๓)

กสม. เห็นว่า สภาพการณ์ดังกล่าวถือเป็นการผลกระทบต้นทุนที่เกิดจากการวางแผนและการบริหารจัดการของรัฐ ไปยังค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงสร้างค่าไฟฟ้า อันส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคและสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ ทั้งยังซ้ำเติมภาวะความยากจนทางพลังงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการพัฒนายั่งยืนและหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ (ร่างแผน PDP2026) ซึ่งกำหนดใช้ดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (LOLE) ไม่เกิน ๐.๗ วันต่อปี เป็นเกณฑ์ความมั่นคงหลักแทนเกณฑ์กำลังผลิตสำรอง กสม. จึงเห็นว่า เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐควรปรับปรุงวิธีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความเป็นจริง กำหนดเกณฑ์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลในทุกขั้นตอนต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกำลังผลิตล้นระบบและภาระค่าความพร้อมจ่ายที่ตกแก่ประชาชนซ้ำอีก

(๒) ความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนเกือบร้อยละ ๖๐ ของเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ใช้ผลิตไฟฟ้า^{๑๕} ราคาก๊าซธรรมชาติจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาไฟฟ้า ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ กล่าวคือ กลุ่มโรงแยกก๊าซและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช้ก๊าซในราคาอิงก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย (gulf gas) ซึ่งเป็นก๊าซชั้นที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงและต้นทุนการผลิตต่ำ ขณะที่กลุ่มผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมทั่วไป และภาคขนส่ง (NGV) ใช้ก๊าซในระบบราคาเฉลี่ยรวม (pool gas) ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของก๊าซจากอ่าวไทย ก๊าซจากเมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้า (LNG) ที่มีราคาแพงและผันผวนสูง โดยต้นทุนส่วนต่างนี้ถูกส่งผ่านมาเป็นค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชน ทั้งที่ก๊าซในอ่าวไทยถือเป็นทรัพยากรของชาติที่ประชาชนทุกคนควรได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม ซึ่งนักวิชาการประเมินว่าหากจัดสรรก๊าซอ่าวไทยเข้าสู่ระบบราคาเฉลี่ยรวมอย่างเป็นธรรมมากขึ้น จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประเทศได้กว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี^{๑๖}

แม้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ได้มีมติให้ใช้ระบบราคาเฉลี่ยรวมระบบเดียว (single pool)^{๑๗} โดยกำหนดให้ก๊าซที่เข้าและออกจาก

/โรงแยก...

^{๑๕} สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). (๒๕๖๘). ปฏิรูปค่าไฟฟ้า: ก้าวแรกสู่ราคาไฟฟ้าที่เป็นธรรมและยั่งยืน, สืบค้นจาก <https://tdri.or.th/2025/02/electricity-price-reform-article/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๑๖} สฤณี อาชวานันทกุล. (๒๕๖๗). ความไม่เป็นธรรมของค่าไฟ. JustPow, สืบค้นจาก <https://justpow.co/article-unfair-electricity-bill/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๑๗} ราคาเฉลี่ยรวมระบบเดียว (Single Pool) คือ การนำก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่ง ทั้งก๊าซจากอ่าวไทยซึ่งมีราคาถูก ก๊าซจากเมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้า (LNG) รวมถึงก๊าซที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซ มาคำนวณเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพียงราคาเดียว แล้วให้ผู้ใช้ก๊าซทุกกลุ่มซื้อก๊าซในราคาเดียวกัน

โรงแยกก๊าซถูกคิดในราคาเฉลี่ยรวมตามจริง^{๑๘} โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓^{๑๙} ทำให้ผู้ใช้ก๊าซทุกกลุ่มใช้ก๊าซในราคาใกล้เคียงกันที่ประมาณ ๒๘๒ บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนลงได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ กพข. ได้มีมติเปลี่ยนกลับไปใช้ระบบ utility model^{๒๐} มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งการปรับโครงสร้างนี้ทำให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงแยกก๊าซได้สิทธิกลับไปซื้อก๊าซในราคาที่อ้างอิงก๊าซอ่าวไทยบวกพรีเมียมเพียงร้อยละ ๑๐ ทำให้ต้นทุนของกลุ่มทุนลดลงอย่างมาก (เหลือประมาณ ๑๙๖ บาทต่อล้านบีทียู) ขณะที่ภาคการผลิตไฟฟ้าต้องใช้ราคาราคาเฉลี่ยรวมที่พุ่งสูงขึ้น (ประมาณ ๒๘๗ บาทต่อล้านบีทียู) คิดเป็นส่วนต่างประมาณ ๙๑ บาทต่อล้านบีทียู หรือประมาณร้อยละ ๔๖^{๒๑} ซึ่งผลกระทบจะกลับมาให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าแบกรับอีกครั้ง^{๒๒}

นอกจากนี้ จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ยังพบต้นทุนแฝงจากโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติที่ถูกส่งผ่านมาเป็นภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนอีกอย่างน้อย ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) ค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ (ค่าผ่านท่อ) ซึ่งการคำนวณในปัจจุบันยังคงรวมต้นทุนของโครงการท่อส่งก๊าซที่มีอายุการใช้งานมายาวนานและบางส่วนควรคืนทุนครบถ้วนแล้ว ประกอบกับการรับประกันอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) แก่ผู้ประกอบการในระดับสูง ทำให้ค่าผ่านท่อสูงกว่าที่ควรเป็น^{๒๓} ทั้งยังพบการเรียกเก็บค่าผ่านท่อแม่โรงไฟฟ้าเอกชนจะไม่ได้เดินเครื่อง^{๒๔} และ (๒) ต้นทุนจากการลงทุนคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) โดย TDRI ตั้งข้อสังเกตว่าโอกาสในการใช้คลัง LNG ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพมีค่อนข้างน้อย แต่กลับมี

/การลง...

^{๑๘} ยกเว้นส่วนที่นำไปผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ที่ให้ใช้ราคาก๊าซอ่าวไทย

^{๑๙} คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.). มติการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๖๖) วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ. อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

^{๒๐} Utility Model และ Single Pool เป็นรูปแบบการจัดสรรและกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติสองแบบที่ต่างกัน โดยระบบ Utility Model กำหนดให้กลุ่มโรงแยกก๊าซและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีสิทธิใช้ก๊าซอ่าวไทยซึ่งมีราคาถูกกว่าเป็นการเฉพาะ ขณะที่กลุ่มผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมทั่วไป และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ต้องใช้ก๊าซในระบบราคาเฉลี่ยรวมที่มีสัดส่วนของ LNG นำเข้าราคาแพง

^{๒๑} ฐานเศรษฐกิจ จ. (๒๕๖๙). "โครงสร้างก๊าซใหม่ต้นทุนอุดหนุน ๔๖%", สืบค้นจาก <https://www.thansettakij.com/economy/energy/654597>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๒๒} บริษัท ปาสาละ จำกัด และเพื่อน. (๒๕๖๙). มายาคติพลังงาน ๒.

^{๒๓} อาริพร อัครวิมลพงศ์พันธ์ และคณะ. (๒๕๖๗). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างราคาไฟฟ้า รวมถึงกิจการไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). เสนอต่อ สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน.

^{๒๔} สฤณี อาชวานันทกุล. (๒๕๖๗). อ้างแล้ว

การลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้นทุนดังกล่าวถูกส่งผ่านเป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟฟ้าของประชาชนเช่นกัน^{๒๕}

(๓) ความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โครงสร้างราคาไฟฟ้า ยังมีต้นทุนแฝงจากการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement: PPA) กับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ภายใต้เงื่อนไขแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่าย (Take-or-Pay) กล่าวคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเพื่อครอบคลุมต้นทุนคงที่และผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าเอกชนทุกเดือน แม้โรงไฟฟ้านั้นจะไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าก็ตาม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลโครงสร้างค่าไฟฟ้าเรียกเก็บปี ๒๕๖๘ (รอบมกราคม-เมษายน) ค่าความพร้อมจ่ายนับเป็นต้นทุนที่สูงเป็นอันดับสองในโครงสร้างค่าไฟฟ้า คิดเป็นประมาณ ๘๐ สตางค์ต่อหน่วย หรือร้อยละ ๑๙.๒๕ ของค่าไฟฟ้า และในปีเดียวกันนั้น โรงไฟฟ้า IPP มีกำลังผลิตตามสัญญา รวม ๑๘,๑๕๘.๕ เมกะวัตต์ ขณะที่โรงไฟฟ้าภาคเอกชนโดยรวมมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๕๖.๔๔ ของกำลังผลิตตามสัญญาที่มีอยู่ ๒๘,๙๖๖ เมกะวัตต์ ส่งผลให้ในปีดังกล่าวมีการจ่ายค่าความพร้อมจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๕,๕๘๖.๕๑ ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ ๔๕,๙๙๓ ล้านบาท เป็นการจ่ายให้แก่กำลังผลิตส่วนที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าตามสัญญา และในจำนวนดังกล่าวมีถึง ๑๘,๓๗๔.๑๗ ล้านบาท ที่เป็นการจ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ๔ แห่ง ซึ่งไม่มีการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเลยตลอดทั้งปี (คิดเป็นกำลังผลิตที่ไม่ได้เดินเครื่องประมาณ ๗,๐๖๒ เมกะวัตต์) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา ๑๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๘) ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าความพร้อมจ่ายสำหรับไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตตามกำลังผลิตตามสัญญา สะสมรวมกว่า ๕๘๖,๑๘๖ ล้านบาท^{๒๖}

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่มีระยะเวลาผูกพันยาวนานประมาณ ๒๕ ปี แม้จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านการลงทุน แต่โดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มีทางเลือกในการเปลี่ยนตัวผู้จำหน่ายไฟฟ้า จึงต้องจ่ายเงินเพื่อประกันผลตอบแทนของผู้ประกอบการเอกชนซึ่งผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแบบเดิมไปตลอดอายุสัญญา อีกทั้งภาระผูกพันระยะยาวดังกล่าวยังปิดกั้นโอกาสของระบบพลังงานในการรับซื้อพลังงานทางเลือกที่มีแนวโน้มต้นทุนลดลงในอนาคต^{๒๗}

/นอกจาก...

^{๒๕} สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). (๒๕๖๘). ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างราคาไฟฟ้า รวมถึงกิจการไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม. (รายงานที่ตีพิมพ์ฉบับที่ ๒๒๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

^{๒๖} JustPow. (๒๕๖๙). กฟผ. จ่ายเงิน ๑๘,๓๗๔.๑๗ ล้านบาท ให้โรงไฟฟ้า IPP ที่ไม่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นเลยในปี ๒๕๖๘, สืบค้นจาก <https://justpow.co/article-egat-ipp-payment-2025/> และประชาไท. (๒๕๖๙). ปี ๒๕๖๘ คนไทยจ่าย "ค่าความพร้อมจ่าย" ให้โรงไฟฟ้าเอกชนกว่า ๑.๐๕ แสนล้านบาท, สืบค้นจาก <https://prachatai.com/journal/2026/05/117361>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๒๗} JustPow. (๒๕๖๘). ลดค่าไฟ อย่าตัดแค่ค่า Adder/Fit : JustPow เสนอถ้าตัดค่าความพร้อมจ่ายด้วยค่าไฟจะเหลือ ๓.๖๔ บาท/หน่วย, สืบค้นจาก <https://justpow.co/article-electric-bill/>, เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

นอกจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตรายใหญ่ที่สร้างภาระค่าความพร้อมจ่ายแล้ว นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ Feed-in Tariff (FiT) ในอดีต^{๒๘} ยังเป็นต้นทุนแฝงที่ผูกพันและส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ ๔.๐๙ ของบิลค่าไฟฟ้า หรือราว ๑๗ สตางค์ต่อหน่วย^{๒๙} และตลอดช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๘ ต้นทุนส่วนนี้ถูกหลักเป็นภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนแล้วสูงถึง ๔๖๒,๔๗๗ ล้านบาท ตัวอย่างที่สะท้อนความไม่เป็นธรรมได้ชัดเจนคือการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอดีต ที่รัฐให้ค่า Adder สูงถึง ๘ บาทต่อหน่วย ซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าขายส่งแล้ว ทำให้รัฐต้องรับซื้อไฟฟ้าในราคารวมสูงถึง ๑๑.๑๖ บาทต่อหน่วย ขณะที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันได้ลดลงเหลือเพียงประมาณ ๒.๒ บาทต่อหน่วย^{๓๐} ดังนั้น การคงไว้ซึ่งสัญญาระยะยาวที่กำหนดราคารับซื้อสูงเกินจริงและไม่สะท้อนต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ลดลง ถือเป็นการผลักภาระให้ประชาชนต้องเป็นผู้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อประกันผลตอบแทนให้กับผู้ประกอบการเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชาชนในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้าปลายทางไม่มีส่วนในการตัดสินใจและไม่อาจเลือกผู้ให้บริการรายอื่นได้ กรณีนี้จึงไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ที่ต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

(๔) ค่าบริการรายเดือนและภาษีมูลค่าเพิ่มบนฐานที่ไม่เป็นธรรม

จากเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับภูมิภาค ภาคประชาชนสะท้อนว่า โครงสร้างการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน กล่าวคือ (๑) ค่าบริการรายเดือนถูกเรียกเก็บในอัตราคงที่ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า โดยไม่ขึ้นกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเสียค่าบริการรายเดือนประมาณ ๘.๑๙ บาท สำหรับอัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน และ ๒๔.๖๒ บาท สำหรับอัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน แม้อัตราดังกล่าวจะเป็นการปรับลด จากเดิม ๓๘.๒๒ บาท เหลือ ๒๔.๖๒ บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖^{๓๑} แต่ภาคประชาชนเห็นว่ายังไม่สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการที่ลดลง เนื่องจากปัจจุบันประชาชนจำนวนมากได้เปลี่ยนมารับใบแจ้งหนี้และชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-billing) ซึ่งช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ทั้งค่าจ้างจดหน่วยมิเตอร์ ค่าจัดพิมพ์ และค่าจัดส่งใบแจ้งหนี้ลงไปมากแล้ว และ

/(๒) การจัด...

^{๒๘} Adder และ Feed-in Tariff (FiT) เป็นมาตรการอุดหนุนราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอดีต โดย Adder เป็นส่วนเพิ่มที่บวกเข้ากับราคารับซื้อปกติ ส่วน FiT เป็นการรับซื้อในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญา

^{๒๙} บริษัท ปาสาละ จำกัด และเพื่อน. (๒๕๖๙). มายาคติพลังงาน ๒.

^{๓๐} JustPow. (๒๕๖๘). อ้างแล้ว

^{๓๑} สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน. FAQ “ค่าไฟฟ้า”. สืบค้นจาก <https://bit.ly/4pAeeYF>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

(๒) การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ จากยอดรวมทั้งใบแจ้งหนี้ ซึ่งฐานการคำนวณดังกล่าวได้รวมต้นทุนแฝงที่ไม่เป็นธรรมหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ (๑)-(๓) ไว้ด้วย ทั้งค่าความพร้อมจ่ายสำหรับโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีได้ถูกส่งเดินเครื่อง ภาระเงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการเอกชนผ่านนโยบาย Adder/FiT ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง ตลอดจนต้นทุนก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าราคาแพงในระบบ Pool Gas ดังนั้น การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มบนฐานที่รวมต้นทุนแฝงเหล่านี้ จึงทำให้ประชาชนต้องรับภาระภาษีซ้ำซ้อนบนต้นทุนที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างในทุกรอบปี อันเป็นการซ้ำเติมภาระค่าครองชีพ และกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในราคาที่ เป็นธรรม ตลอดจนสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ที่ต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

จากข้อเท็จจริงข้างต้น กสม. เห็นว่า ภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกรับในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเพียงอย่างเดียว หากแต่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างของอัตราค่าไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันหลายประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่สูงกว่าความเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง จนประเทศมีกำลังผลิตสำรองล้นระบบ นำไปสู่การอนุมัติก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็น และก่อให้เกิดภาระค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่าย แม้โรงไฟฟ้าบางแห่งจะมีได้ถูกส่งเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเข้าระบบก็ตาม ประการที่สอง การจัดสรรทรัพยากรก๊าซธรรมชาติในลักษณะที่ให้ภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นบริการสาธารณะต้องใช้ก๊าซในระบบราคาเฉลี่ยรวม (Pool Gas) และแบกรับต้นทุนก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้า (LNG) ที่มีราคาแพงและผันผวนสูง โดยต้นทุนส่วนต่างดังกล่าวจะถูกส่งผ่านมายังผู้ใช้ไฟฟ้า ประการที่สาม ภาระผูกพันจากนโยบายอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน (Adder/FiT) ในอดีต ที่รัฐรับประกันผลตอบแทนในอัตราสูงเกินกว่าต้นทุนเทคโนโลยีที่ลดลงในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนต้องรับภาระเงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการเอกชนต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน และประการที่สี่ การเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนในอัตราคงที่ซึ่งยังไม่สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่ลดลง รวมถึงการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ บนฐานอัตราค่าไฟฟ้าที่ได้รวมต้นทุนแฝงอันไม่เป็นธรรมเหล่านี้ไว้แล้ว จึงเป็นการเพิ่มภาระซ้ำซ้อนแก่ประชาชน

สภาพการณ์เช่นนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลของการกระจายความเสี่ยงและภาระเนื่องจากผู้กำหนดนโยบายและผู้ประกอบการด้านพลังงานได้รับการประกันผลตอบแทนและรับความเสี่ยงในระดับต่ำ ในขณะที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีความหมายกลับต้องรับภาระต้นทุนส่วนเกินในระยะยาวโดยไม่มีทางเลือก ซึ่งขัดต่อหลักความเป็นธรรมในการกระจายภาระและผลประโยชน์ (distributive justice) นอกจากนี้ การผลักภาระมายังผู้ใช้ไฟฟ้า

/ยังส่งผล...

ยังส่งผลกระทบอย่างไม่ได้สัดส่วนต่อครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนทางพลังงาน (energy poverty)^{๓๒} อันกระทบต่อสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ข้อ ๑๑ และไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืน และดูแลให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ด้วยเหตุผลดังกล่าว กสม. จึงเห็นควรเสนอแนะให้รัฐเร่งปฏิรูปโครงสร้างราคาและการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนยุติการผลักภาระต้นทุนส่วนเกินอันเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างมายังผู้บริโภค

๓.๒ การคุ้มครองกลุ่มประชากรที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง

การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ข้อ ๑๑ ซึ่งรัฐภาคีต้องประกันให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุใด ตามข้อ ๒ วรรค ๒ ของกติกาดังกล่าว^{๓๓} สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ ที่รับรองความเสมอภาคของบุคคลและห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองและอำนวยความสะดวกแก่เด็ก

/สตรี...

^{๓๒} ความยากจนทางพลังงาน (energy poverty) คือสถานการณ์ที่ครัวเรือนไม่สามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานที่จำเป็นได้ หรือจำเป็นต้องลดการใช้พลังงานลงจนถึงระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกในครัวเรือน โดยมีสาเหตุหลัก ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายจ่ายของครัวเรือนที่สูง (๒) การมีรายได้น้อย และ (๓) ประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคารที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ำ ทั้งนี้ ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวยังครอบคลุมถึง “ความยากจนทางพลังงานในฤดูร้อน” (summer energy poverty) อันหมายถึงการที่ครัวเรือนไม่สามารถรักษาอุณหภูมิภายในที่อยู่อาศัยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในช่วงที่มีคลื่นความร้อนได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทวีความสำคัญมากขึ้นและกระทบต่อกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ. European Commission (Directorate-General for Energy). Energy poverty. สืบค้นจาก https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/energy-consumers-and-prosumers/energy-poverty_en, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๓๓} กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)

ข้อ ๒

ฯลฯ

ฯลฯ

๒. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่า สิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้จะใช้ได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรพียสิน กำเนิดหรือสถานะอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ^{๓๔} ประกอบกับมาตรา ๕๖ กำหนดให้รัฐจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง โดยต้องไม่เรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ ยังกำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท ภายใต้ นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ความเห็นชอบ โดยคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ตลอดจนการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสงค์จะใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม

จากข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา กสม. พบว่า ยังมีประชาชนอีกหลายกลุ่มที่เผชิญความเหลื่อมล้ำและถูกเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงไฟฟ้า ซึ่ง กสม. เรียกรวมว่า "กลุ่มประชากรที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง" (populations in vulnerable situations) หมายถึง บุคคลหรือครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการไฟฟ้าของรัฐ ต้องรับภาระค่าไฟฟ้าในอัตราที่แพงเกินสมควร หรือมีความเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตและสุขภาพหากขาดกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ความเปราะบางดังกล่าวอาจเกิดจากคุณลักษณะประจำตัว เช่น วัย ความพิการ หรือภาวะเจ็บป่วย หรือเกิดจากสถานการณ์และเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง เช่น สถานะการถือครองที่ดิน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รูปแบบการอยู่อาศัย หรือฐานะทางเศรษฐกิจ โดยสามารถจำแนกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิในการเข้าถึงไฟฟ้าที่เป็นธรรมได้เป็น ๖ กลุ่มหลัก ดังนี้

๓.๒.๑ กลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือพื้นที่ทับซ้อน เช่น ชุมชนริมทางรถไฟ เขตชลประทาน ที่ดินราชพัสดุ ป่าชายเลน หรือพื้นที่ที่มีข้อพิพาท ประชาชนกลุ่มนี้ไม่สามารถขอตัดตั้งมิเตอร์ถาวรได้เนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมาย จึงจำเป็นต้องขอใช้มิเตอร์ชั่วคราว มิเตอร์รวม หรือการต่อพ่วงกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าสูงประมาณ ๖ – ๑๗ บาทต่อหน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าปกติที่ครัวเรือนทั่วไปต้องจ่าย (ประมาณ ๓-๔ บาทต่อหน่วย) นอกจากนี้ ประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้มี

/๓.๒.๒ กลุ่ม...

^{๓๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

รายได้น้อยและมีอำนาจต่อรองจำกัด ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ เนื่องจากสวัสดิการของรัฐมุ่งเป้าไปที่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของมิเตอร์ถาวรเท่านั้น

๓.๒.๒ กลุ่มชุมชนบนเกาะและพื้นที่ห่างไกล เช่น ชุมชนบนเกาะพยามและเกาะเหลา จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักของรัฐยังเข้าไม่ถึง ทำให้ประชาชนต้องพึ่งพาการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเอกชนรายย่อยในอัตราที่สูงถึงประมาณ ๒๐-๒๕ บาทต่อหน่วย ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าปกติที่ครัวเรือนทั่วไปต้องจ่าย (ประมาณ ๓-๔ บาทต่อหน่วย) หลายเท่า อีกทั้งยังเป็นการให้บริการในรูปแบบมิเตอร์เติมเงินล่วงหน้า (pre-paid) ซึ่งหากไม่มีเงินเติมก็จะถูกระงับการใช้ไฟฟ้าทันที การที่พื้นที่เหล่านี้ยังคงอยู่นอกโครงข่ายไฟฟ้าหลักของรัฐ จึงส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงเกินสมควรและเข้าถึงบริการได้อย่างไม่มั่นคง อันกระทบต่อสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ

๓.๒.๓ กลุ่มชาติพันธุ์^{๓๕} และผู้อาศัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าหลายแห่งมีกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอาศัยอยู่มาเนิ่นนาน โดยการสำรวจการถือครองที่ดินตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ พบราษฎรถือครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ประมาณ ๓๑๖,๕๖๐ ราย เนื้อที่ราว ๔.๒๗ ล้านไร่ ใน ๒๒๗ ป่าอนุรักษ์^{๓๖} ซึ่งชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหล่านี้ มักไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ต้องผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยต้นทุนที่สูง โดยข้อมูลจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ปีมุฟ) ระบุว่ามิชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมถึงไฟฟ้าอย่างน้อย ๑๖๙ ชุมชน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน หรือพื้นที่ทับซ้อนกับนโยบายรัฐ ที่ส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าและต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือเครื่องปั่นไฟ ในขณะที่การสำรวจเบื้องต้นของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พบว่ามีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ถึง ๒๒๑ ชุมชน ที่แม้จะเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ แต่ยังคงมีความเปราะบางสูง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันตกที่ต้องพึ่งพาโซลาร์เซลล์ที่ชุมชนจัดหาเองหรือการต่อพ่วงมิเตอร์

/ไฟฟ้า...

^{๓๕} พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาตรา ๓ กำหนดนิยาม กลุ่มชาติพันธุ์ หมายความว่า กลุ่มคนที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และการสั่งสมทางวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และความเชื่อตามจารีตประเพณีร่วมกัน ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงกลุ่มคนที่ระบุตนเองว่าเป็นชนเผ่า ชนเผ่าพื้นเมือง ชนพื้นเมือง ชนพื้นเมืองดั้งเดิม หรือชนพื้นถิ่นด้วย

^{๓๖} กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. การสำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒. อ้างจาก สำนักข่าวไทยพีบีเอส. (๒๕๖๗). “สำรวจ 4.2 ล้านไร่ทำกินในป่าอนุรักษ์ตีกรอบจบปี 69”, สืบค้นจาก <https://www.thaipbs.or.th/news/content/344433>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีการประเมินว่าชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เผชิญปัญหาการเข้าถึงสาธารณูปโภคในลักษณะนี้มีมากกว่า ๔,๐๐๐ ชุมชนทั่วประเทศ^{๓๗}

๓.๒.๔ คริวเรือนรายได้น้อย เป็นกลุ่มที่มีภาระค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูงเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐที่ยังขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีภาระรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งมักมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเกินเกณฑ์ที่รัฐกำหนด จึงไม่ได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีหรือการอุดหนุนตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ ๓.๑ นอกจากนี้ คริวเรือนผู้มีรายได้น้อยยังเป็นกลุ่มที่มักเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในระยะยาว โดยเฉพาะการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (โซลาร์เซลล์) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงประมาณ ๖๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท^{๓๘} เมื่อเทียบกับรายได้ของครัวเรือนกลุ่มนี้ ซึ่งหากรัฐไม่มีมาตรการที่เอื้ออำนวย เช่น การสนับสนุนเงินทุนหรือสินเชื่อที่มุ่งช่วยเหลือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป็นการเฉพาะ ประชาชนกลุ่มนี้ย่อมไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียม

๓.๒.๕ กลุ่มผู้เช่าและผู้อาศัยในหอพักและอาคารชุด โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยซึ่งมีอำนาจต่อรองจำกัดในตลาดเช่าที่อยู่อาศัย เป็นอีกกลุ่มที่ต้องรับภาระค่าไฟฟ้าอย่างไม่เป็นธรรม โดยข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นพบว่าประชาชนกลุ่มนี้ถูกผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในอัตราสูงถึงประมาณหน่วยละ ๗-๘ บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ส่วนหนึ่งเกิดจากการผลักภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าจมิเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบ มาเป็นของผู้เช่า ผ่านการบวกเพิ่มในค่าไฟฟ้ารายหน่วย แม้ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดห้ามเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเกินอัตราที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และให้ระบุสูตรคำนวณมาตรฐานไว้ในสัญญา โดยข้อสัญญาที่ฝ่าฝืนย่อมไม่มีผลใช้บังคับ แต่ในทางปฏิบัติการบังคับใช้ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากผู้เช่าจำนวนมากไม่ทราบสิทธิของตนก่อนลงนามในสัญญา และช่องทางการร้องเรียนยังเข้าถึงได้ยาก ทั้งนี้ กสม. เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวมีรากฐานส่วนหนึ่งจากการที่เจ้าของอาคารเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์หลัก (มิเตอร์รวม) เพียงรายเดียว แล้วเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าแต่ละห้องผ่านมิเตอร์ย่อยที่ติดตั้งเอง อัตราที่เจ้าของเรียกเก็บกับผู้เช่าจึงเป็นความสัมพันธ์ทางแฝงที่การไฟฟ้ามิได้กำกับดูแลโดยตรง การแก้ไขปัญหานี้จึงไม่อาจอาศัยเพียงกลไก

/การรับ...

การรับเรื่องร้องเรียนของ สคบ. เท่านั้น หากแต่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าฝ่าย

^{๓๗} The Active สำนักข่าวไทยพีบีเอส. (๒๕๖๙). “ถึงไม่มีทีวี ตู้เย็น ก็ไม่เห็นเป็นไร” ...แต่ ถนน-น้ำ-ไฟ ต้องมาก่อน!, สืบค้นจาก <https://theactive.thaipbs.or.th/data/basic-utilities>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๓๘} JustPow, เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพลังงาน (Policy White Paper), ประเด็น “ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน” โดย ธีระพงศ์ แสงลาภเจริญกิจ, สืบค้นจาก <https://justpow.co/project-whitepaper/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

จำหน่ายควรเข้ามามีบทบาทร่วมแก้ไขความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างนี้ เช่น อำนาจความสะดวกให้ผู้เช่าสามารถขอติดตั้งมิเตอร์รายห้องเพื่อเข้าถึงอัตราค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมได้โดยตรงมากขึ้น

๓.๒.๖ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า สำหรับประชาชนกลุ่มนี้ การเข้าถึงไฟฟ้าเกี่ยวพันโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เนื่องจากต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ หรือเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า การหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าแม้เพียงระยะเวลาสั้นจึงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แม้ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเดินเครื่องมือแพทย์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า โดยจะไม่งดจ่ายไฟฟ้าและผ่อนผันการค้างชำระได้รวมกันไม่เกินสามเดือน พร้อมทั้งแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนงดจ่ายไฟฟ้า^{๓๙} แต่ กสม. เห็นว่ากลไกดังกล่าวยังไม่สามารถคุ้มครองกลุ่มเปราะบางได้อย่างแท้จริง เพราะความคุ้มครองถูกผูกไว้กับการลงทะเบียนล่วงหน้า โดยภาระในการพิสูจน์สิทธิยังคงตกอยู่กับผู้ป่วยหรือญาติซึ่งอาจอยู่ในภาวะยากลำบาก ทำให้อาจเกิดการตกหล่น ประกอบกับการบังคับใช้ในภาคสนามยังขาดดุลพินิจและกลไกตรวจสอบข้อเท็จจริงในขณะนั้น โดยเฉพาะเมื่อการงดจ่ายไฟฟ้าดำเนินการโดยผู้รับจ้างภายนอกที่มุ่งดำเนินการตามยอดค้างชำระ ทำให้กลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกงดจ่ายไฟฟ้าเมื่อค้างชำระ ดังที่เคยปรากฏกรณีผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงถูกงดจ่ายไฟฟ้าจากการค้างชำระ ซึ่งต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิต และเป็นทิวพาศึกษาวิจารณ์ในสังคมถึงความเสี่ยงของการงดจ่ายไฟฟ้าต่อกลุ่มเปราะบาง^{๔๐} กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงปัญหาการบังคับใช้ที่ปราศจากดุลพินิจ การขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองกลุ่มนี้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนการยังไม่มีโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับครัวเรือนที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการดำรงชีวิตในลักษณะนี้ ด้วยเหตุนี้ รัฐและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการพลังงานจึงควรปรับมาตรการให้เป็นเชิงรุก กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านมนุษยธรรมในการงดจ่ายไฟฟ้า ตลอดจนจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนกลุ่มนี้

/กสม. เห็น...

^{๓๙} การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.). (๒๕๖๕). การยกเว้นการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยติดเตียง), สืบค้นจาก <https://www.mea.or.th/public-relations/corporate-news-activities/announcement/8OLvAAW7Z> และไทยโพสต์. (๒๕๖๗). “กฟน. แจกกรณีตัดไฟ ผู้ป่วยติดเตียงต้องใช้เครื่องมือแพทย์ มีหลักเกณฑ์ ผู้ใช้ไฟต้องลงทะเบียนล่วงหน้า”, สืบค้นจาก <https://www.thaipost.net/news-update/668132/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

^{๔๐} มติชนออนไลน์. (๒๕๖๗). “ยายวัย 68 ถูกตัดไฟ ทำเครื่องออกซิเจนดับ เสียชีวิตคาบ้าน ญาติเศร้า พ่อไม่ทันได้ใช้เงินหมื่น”, สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_4824090, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗; ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า และสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำรายงานข้อเท็จจริง ดู มติชนออนไลน์. (๒๕๖๗). “อนุทิน เผย ผู้ป่วยติดเตียง เสียชีวิต ไม่เกี่ยวถูกตัดไฟ สั่งผู้ว่าฯ กฟน. ทำรายงานโดยละเอียด”, สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_4824926, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

กสม. เห็นว่า การที่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าถึงบริการไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง ต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเกินสมควร หรือเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตและสุขภาพ มีสาเหตุร่วมกันจากการที่หลักเกณฑ์ การเข้าถึงบริการและมาตรการช่วยเหลือของรัฐผูกอยู่กับสถานะทางกฎหมายที่เป็นทางการ เช่น การมีชื่อเป็น เจ้าของมิเตอร์ถาวร การมีเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือการลงทะเบียนล่วงหน้า มากกว่าจะคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และความจำเป็นที่แท้จริงของประชาชนแต่ละกลุ่ม หลักเกณฑ์เช่นนี้แม้ได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรง แต่ส่งผลให้เกิดการกีดกันหรือกระทบอย่างไม่ได้สัดส่วนต่อประชาชนบางกลุ่ม จึงไม่สอดคล้องกับหลักความ เสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังอาจกระทบต่อสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิด้านสุขภาพ ตลอดจนสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนกลุ่มนี้ ซึ่งได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐจึงควรจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการไฟฟ้า กำหนดอัตรา ค่าบริการที่เป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกและกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวเป็น การเฉพาะ รวมถึงปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงบริการและการช่วยเหลือให้ตั้งอยู่บนความจำเป็นที่แท้จริงของ ครัวเรือนและประชาชนแต่ละกลุ่ม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและประกันการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่าง เสมอภาคของประชากรกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ตามนัยมาตรา ๒๗ วรรคท้าย และมาตรา ๕๖ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓.๓ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และการ กระจายอำนาจในระบบพลังงาน (energy democracy)

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (Declaration on the Right to Development) รับรองว่ามนุษย์ทุกคนและประชาชนทั้งปวงมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วม เอื้ออำนวย และได้รับประโยชน์จากการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง โดยรัฐมีสิทธิและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการพัฒนา ที่มุ่งยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เสรี และ มีความหมาย ตลอดจนการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม^{๔๑} ซึ่งสอดคล้องกับ

/รัฐธรรมนูญ...

^{๔๑} ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา

ข้อ ๑ สิทธิในการพัฒนาเป็นสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจพรากไปได้ ซึ่งโดยอาศัยสิทธินี้ มนุษย์ทุกคนและ ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วม เอื้ออำนวย และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง อันเป็นสถานะที่สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงสามารถบรรลุผลได้อย่างเต็มที่

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒ มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และควรเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและเป็นผู้ได้รับประโยชน์ จากสิทธิในการพัฒนา

มนุษย์ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนา ทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม โดยคำนึงถึงความจำเป็นที่ จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ ตลอดจนหน้าที่ของตนที่มีต่อชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เท่านั้นที่จะสามารถ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ ที่รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และมาตรา ๕๗ ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ กำหนดวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน ตลอดจนปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่นและประชาชน ในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ประกอบกับมาตรา ๘ ที่กำหนดแนวนโยบายพื้นฐานว่าด้วยกิจการพลังงานซึ่งรัฐพึงมี โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบกระจายศูนย์ในการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้การจัดการและการกำหนดอัตราค่าบริการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

บทบัญญัติเหล่านี้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยทางพลังงาน (energy democracy) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การผลิต และการรับประโยชน์จากระบบพลังงานอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะการยกระดับจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานในเวลาเดียวกัน (prosumer) ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงมีหน้าที่ออกแบบระบบพลังงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และผู้ผลิตรายย่อยเข้าถึงระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและมีส่วนร่วมในตลาดพลังงานได้อย่างเป็นธรรมอย่างใดก็ได้ จากการศึกษาพบข้อจำกัดที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจในระบบพลังงาน ดังนี้

๓.๓.๑ นโยบายและโครงสร้างที่ผูกขาด โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงอยู่ในรูปแบบผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Enhanced Single Buyer: ESB) ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดูแลระบบสายส่ง (transmission) และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าในระดับค้าส่งแต่เพียงผู้เดียว โครงสร้างที่รวมศูนย์เช่นนี้ทำให้ตลาดไฟฟ้าขาดการแข่งขัน และจำกัดโอกาสของผู้ใช้ไฟฟ้าในการเลือกแหล่งพลังงานที่สะอาดและเป็นธรรม

แม้รัฐจะมีนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาด แต่ในทางปฏิบัติ ประชาชนยังไม่สามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้โดยตรง (peer-to-peer) หรือรวมกลุ่มจัดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กของชุมชน (micro-grid) ในเชิงพาณิชย์เป็นการทั่วไป เพื่อพึ่งพาตนเองและแบ่งปันพลังงานระหว่างกัน เนื่องจากยังไม่มี

/กรอบกฎ...

ประกันการเต็มเต็มความเป็นมนุษย์ได้อย่างเสรีและสมบูรณ์ ดังนั้น พวกเขาจึงควรส่งเสริมและคุ้มครองระเบียบทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา

รัฐมีสิทธิและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาในระดับชาติที่เหมาะสม ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องของประชากรทั้งมวลและของบุคคลทุกคน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เสรี และมีความหมายในการพัฒนา และในการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนานั้นอย่างเป็นธรรม

กรอบกฎหมายและระเบียบที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปดำเนินการได้อย่างถาวร^{๔๒} อันเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับประชาชนไปสู่การเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน (prosumer) นอกจากนี้ การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของภาคประชาชนยังเป็นรูปแบบการรับซื้อส่วนเกิน (net billing) ในอัตราเพียง ๒.๒๐ บาทต่อหน่วย ต่ำกว่าอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยซึ่งอยู่ที่ประมาณ ๔ บาทต่อหน่วย (เปลี่ยนแปลงตามงวดการเรียกเก็บ) ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดและเข้าใจบริบทของประชาชนมากที่สุด ก็ยังไม่มีอำนาจตามกฎหมายและงบประมาณที่ชัดเจนในการสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน

นอกจากนี้ นโยบายการรับซื้อไฟฟ้ายังกำหนดให้ประชาชนต้องรอรับการจัดสรรโควตาจากรัฐแต่เพียงช่องทางเดียว โดยเฉพาะโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่กำหนดโควตาซื้อไว้เพียง ๙๐ เมกะวัตต์ สำหรับระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓) ซึ่งมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนและหยุดรับซื้อไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้ประชาชนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์รายใหม่ไม่สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าระบบได้อีก อีกทั้งยังมีข้อกำหนดห้ามจ่ายไฟฟ้าย้อนกลับเข้าระบบ (zero export) ซึ่งจำกัดโอกาสของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตได้ แม้ต่อมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ เห็นชอบให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนรอบใหม่ โดยเพิ่มเป้าหมายเป็น ๕๐๐ เมกะวัตต์ และเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แต่ยังคงรับซื้อในอัตรา ๒.๒๐ บาทต่อหน่วยและอยู่ภายใต้ระบบเพดานโควตาเช่นเดิม^{๔๓} การกำหนดเพดานและอัตราในลักษณะนี้ทำให้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้ายังคงมีจำกัด

ยิ่งไปกว่านั้น แม้ประชาชนจะสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาได้ แต่ยังคงเผชิญอุปสรรคด้านกฎระเบียบและขั้นตอนการขออนุญาตที่ยุ่งยากซับซ้อน กล่าวคือ ต้องจัดเตรียมเอกสารหลายรายการซึ่งต้องมีวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรโยธาลงนามรับรอง แล้วจึงนำไปยื่นต่อหน่วยงานถึงสามแห่ง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

/และการ...

^{๔๒} การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน (peer-to-peer) และการจัดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (micro-grid) ในประเทศไทยยังอยู่ในระยะทดสอบภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมพลังงาน (ERC Sandbox) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และยังไม่มีการอนุญาตให้ดำเนินการในเชิงพาณิชย์เป็นการทั่วไป. ดูสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน. (๒๕๖๖). “การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P (Peer-to-Peer Energy Trading)”, สืบค้นจาก <https://www.erc.or.th/th/energy-articles/2932>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๔๓} โครงการโซลาร์ภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดเป้าหมายรับซื้อรวม ๕๐๐ เมกะวัตต์ ในอัตรา ๒.๒๐ บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อ ๑๐ ปี ปริมาณเสนอขายไม่เกิน ๕ กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙. ดู การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.). (๒๕๖๙). โครงการโซลาร์ภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๙, สืบค้นจาก <https://www.mea.or.th/other-services/electricity-producers/purchase-of-electricity/lvQXrK5B7>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในพื้นที่ (กฟน. หรือ กฟผ.) ซึ่งใช้ระยะเวลานาน^{๔๔} ทำให้การเข้าถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนทุกคนจะดำเนินการได้โดยสะดวก ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจำนวนหนึ่งจึงเลือกติดตั้งระบบดังกล่าวเพื่อใช้เองโดยไม่จดแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถของรัฐในการกำกับดูแลเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และทำให้ข้อมูลการติดตั้งตกหล่นจนการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศคลาดเคลื่อน

๓.๓.๒ อุปสรรคในการใช้ระบบสายส่งร่วมกัน แม้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ จะรับรองสิทธิของบุคคลที่สามในการขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน (Third Party Access: TPA) ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของตน^{๔๕} แต่ในทางปฏิบัติสิทธิดังกล่าวยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ระบบโครงข่ายที่ชัดเจน และยังไม่มีการประกาศอัตราค่าบริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า (wheeling charge) อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ โครงสร้างบัญชีต้นทุนในปัจจุบันยังมิได้แยกต้นทุนค่าผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกจากค่าบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (ancillary services) อย่างชัดเจน ทำให้ยากต่อการตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความโปร่งใสของต้นทุนแต่ละส่วน ความล่าช้าในการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่ยังคงรวมศูนย์อยู่กับผู้ประกอบการรายเดิม จึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปิดให้มีการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า และจำกัดโอกาสของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบโครงข่ายซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า (prosumer)

ปัจจุบันมีการเปิดใช้สิทธิ TPA เพียงในขอบเขตจำกัดผ่านโครงการนำร่องซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct PPA) ปริมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ อนุญาตเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ขนาดใหญ่ที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เอง และไม่มีการขายไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศ^{๔๖}

/ขณะที่...

^{๔๔}JustPow. (๒๕๖๙). เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพลังงาน (Policy White Paper), ประเด็น “ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน” โดย ชีระพงศ์ แสงลาภเจริญกิจ, สืบค้นจาก <https://justpow.co/project-whitepaper/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๔๕} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๘๑ ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๖} สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน. (๒๕๖๘). เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการการใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA) สำหรับโครงการนำร่อง

ขณะที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้ระบบโครงข่ายสำหรับผู้ไฟฟ้าทั่วไปยังไม่มีฉบับบังคับใช้เป็นการทั่วไป นอกจากนี้ อัตราค่าบริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า (wheeling charge) ที่สำนักงาน กกพ. เสนอในชั้นรับฟังความคิดเห็นยังอยู่ในระดับสูง คือประมาณ ๑.๑๒-๒.๕๒ บาทต่อหน่วยตามระดับแรงดัน^{๔๗} และยังมิได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเป็นการทั่วไป ซึ่งอัตราที่สูงเช่นนี้ถูกมองว่าอาจบั่นทอนแรงจูงใจในการเข้าร่วมกลไก TPA จนไม่อาจทำงานได้จริง^{๔๘}

กสม. เห็นว่า ข้อจำกัดและอุปสรรคเชิงโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกีดกันออกจากโอกาสในการเข้าถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การจัดตั้งโซลาร์เซลล์ชุมชน หรือการรวมกลุ่มจัดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (micro-grid) เพื่อพึ่งพาตนเอง ทั้งยังเป็นการลดทอนสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจจากพลังงานสะอาด และจำกัดการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิทธิในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รัฐจึงควรเร่งจัดอุปสรรคทางกฎหมายเพื่อเอื้ออำนวยให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบพลังงานอย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน โดยตรง (peer-to-peer energy trading) การส่งเสริมระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ (decentralized energy) และพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน ตลอดจนการออกแบบกลไกทางการเงินที่ยืดหยุ่น เพื่อรับประกันว่ากลุ่มประชากรเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและหลุดพ้นจากความยากจนทางพลังงาน (energy poverty) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

/๓.๔ ธรรมา...

ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (Direct PPA), สืบค้นจาก <https://www.erc.or.th/th/listen-to-opinions/582> เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

^{๔๗} อ้างแล้ว. เอกสารดังกล่าวเสนออัตราค่าบริการระบบส่งและจำหน่าย (Wheeling Charge) ช่วง Peak จำแนกตามระดับแรงดันที่ ๑.๑๒๑๘ บาทต่อหน่วย (๖๙ กิโลโวลต์ขึ้นไป) ๑.๙๑๑๐ บาทต่อหน่วย (แรงดันกลาง) และ ๒.๕๒๓๕ บาทต่อหน่วย (แรงดันต่ำ) พร้อมค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ๗๔.๑๔-๒๑๐.๐๐ บาทต่อกิโลวัตต์ต่อเดือน และค่าบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) ๐.๔๙๗๘ บาทต่อหน่วย

^{๔๘} JustPow. (๒๕๖๙). เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพลังงาน (Policy White Paper), ประเด็น “การเพิ่มการแข่งขันและกระจายอำนาจระบบไฟฟ้า เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน และเป็นธรรม” โดย ชื่นชม สง่าราศรี กริเซน, สืบค้นจาก <https://justpow.co/project-whitepaper/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

๓.๔ ธรรมาภิบาลพลังงาน ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย

ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (meaningful participation) ในกิจการพลังงานไฟฟ้า เป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ^{๔๙} มาตรา ๕๘ และ มาตรา ๕๙ กำหนดหน้าที่ของรัฐให้เปิดเผยข้อมูล ชี้แจงเหตุผล และจัดให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนการดำเนินการใดที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน^{๕๐} ซึ่งสอดคล้อง กับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ ๑๙ ที่ได้รับรองสิทธิในการ แสวงหาและได้รับข้อมูลข่าวสาร^{๕๑} และข้อ ๒๕ รับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ นอกจากนี้

/ยังสอดคล้อง...

^{๔๙} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ

(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
ฯลฯ

^{๕๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๕๘ การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมา ประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดำเนินการหรือ อนุญาตตามวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มีใช้ข้อมูล เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือ ข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก

^{๕๑} กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

ข้อ ๑๙

ฯลฯ

ฯลฯ

๒. ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูล และความคิดทุกประเภท โดยไม่จำกัดพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบของศิลปะ หรือผ่านสื่ออื่นใดตามที่ตนเลือก

ข้อ ๒๕ พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อ ๒ และ โดยปราศจากข้อจำกัดอันไม่สมควร

(ก) เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสาธารณะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างอิสระ

ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ ที่มุ่งพัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ และเปิดให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ^{๕๒}

เมื่อพิจารณากฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องโดยตรง พบว่าพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้วางกลไกด้านธรรมาภิบาลพลังงานไว้ในระดับหลักการค่อนข้างครบถ้วน กล่าวคือ มาตรา ๗ (๖) กำหนดให้การประกอบกิจการพลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต ในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มาตรา ๘ (๓) วางแนวนโยบายพื้นฐานว่าด้วยกิจการพลังงานที่รัฐพึงมี โดยกำหนดให้รัฐส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้การจัดการและการกำหนดอัตราค่าบริการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมาตรา ๖๖ กำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการ รวมทั้งข้อมูลค่าตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ สำหรับอัตราค่าบริการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เว้นแต่กรณีเห็นว่าตัวแปรดังกล่าวเป็นข้อมูลลับทางการค้าของผู้รับใบอนุญาต

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของการจัดทำนโยบายและแผนพลังงานระดับชาติ ไม่ปรากฏบทบัญญัติที่รับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับการกำหนดนโยบายไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องอาศัยกลไกตามกฎหมายทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพลังงานโดยเฉพาะ ช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดต่อการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการกำหนดทิศทางพลังงานของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

ทั้งนี้ จากการศึกษา กสม. พบข้อจำกัดด้านการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลของระบบพลังงาน ดังนี้

๓.๔.๑ โครงสร้างการบริหารและกำกับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

แม้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ จะถูกตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อปฏิรูปโครงสร้างกิจการพลังงาน ด้วยการแยกบทบาทระหว่างผู้กำหนดนโยบาย

/ผู้กำกับ...

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๒} เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs)

เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายย่อยที่ ๑๖.๕ พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

เป้าหมายย่อยที่ ๑๖.๖ มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ผู้กำกับดูแล และผู้ประกอบกิจการออกจากกัน แต่ในทางปฏิบัติ กสม. พบว่ากลไกการกำกับดูแลยังคงเผชิญข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนธรรมาภิบาล และกระทบต่อสิทธิในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิทธิในการมีส่วนร่วม และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ดังนี้

ประการแรก การขาดความเป็นอิสระของกลไกกำกับดูแลและความเสี่ยงต่อการครอบงำการกำกับดูแล (regulatory capture) แม้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ จะจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขึ้นเป็นองค์กรกำกับดูแลที่แยกจากผู้กำหนดนโยบายและผู้ประกอบกิจการ และมาตรา ๑๖ จะกำหนดลักษณะต้องห้ามมิให้กรรมการ กกพ. เป็นข้าราชการประจำ ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการในกิจการพลังงาน เพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในระดับตัวบุคคล แต่โครงสร้างตามกฎหมายกลับทำให้ กกพ. ยังไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง กล่าวคือ

๑) กฎหมายกำหนดให้ กกพ. กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ^{๕๓} ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี อันทำให้ กกพ. อยู่ในสถานะรองรับและถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายนโยบายและการเมือง

๒) กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งยึดโยงกับฝ่ายการเมืองตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง กล่าวคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาจำนวนเก้าคนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง จากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลจำนวนเจ็ดคนเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง^{๕๔}

/ซึ่งใคร...

^{๕๓} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๔} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔ ในการแต่งตั้งกรรมการ ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจำนวนเก้าคนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวนสี่คน

(๒) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน จำนวนหนึ่งคน

(๓) ผู้แทนสภาวิศวกร จำนวนหนึ่งคน

(๔) ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวนหนึ่งคน

(๕) ผู้แทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวนหนึ่งคน

ซึ่งโครงสร้างที่ให้อำนาจริเริ่มและให้ความเห็นชอบขั้นสุดท้ายรวมศูนย์อยู่ที่รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เช่นนี้ ทำให้กระบวนการทั้งหมดผูกโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นหลัก ยิ่งไปกว่านั้น แม้องค์ประกอบของ คณะกรรมการสรรหาจะมีผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมอยู่ด้วย แต่ก็ยังเป็นเพียงหนึ่งในเก้าคน ขณะที่อีกสี่คนเป็นผู้ที่เคย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการหน่วยงานของรัฐ เสียงของภาคประชาชนจึงเป็นเพียงส่วน น้อยในกระบวนการสรรหา

๓) กฎหมายไม่ได้บัญญัติหลักประกันเชิงโครงสร้างเพื่อให้มีสัดส่วนผู้แทนจาก ภาคประชาชนหรือองค์กรผู้บริโภคเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กกพ. กล่าวคือ พระราชบัญญัติ

/การประ...

(๖) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงานจำนวนหนึ่งคน

ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งตาม (๑) ได้ครบจำนวน ให้แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าในส่วนราชการอื่นที่เห็นสมควรแทนจำนวนที่ขาด

กรรมการสรรหาจะต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียเชิงธุรกิจกับผู้ประกอบกิจการพลังงาน ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในช่วงสองปีที่ผ่านมาให้สาธารณชนทราบและต้องไม่เป็นผู้มีความเป็นส่วนตัว กับผู้ประกอบกิจการพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าว

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา

การคัดเลือกผู้แทนตาม (๔) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๕ การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญหรือมี ประสบการณ์ตามมาตรา ๑๒ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ จำนวนเจ็ดคนเสนอต่อรัฐมนตรี พร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวซึ่งต้องระบุชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้าน หนึ่งด้านใดตามมาตรา ๑๒ และความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อสาธารณชน

(๒) ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพร้อมทั้งรายละเอียดตาม (๑) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานุมัติ

(๓) ในกรณีที่มิได้มีผู้นับมติไม่ครบจำนวนกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คัดเลือกบุคคลตาม (๑) เสนอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานุมัติต่อไป

(๔) ในการแต่งตั้งกรรมการครั้งแรก เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบุคคลเป็นกรรมการครบจำนวนแล้ว ให้ บุคคลดังกล่าวประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อนำความ กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ

ฯลฯ

ฯลฯ

การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ กกพ. ประกอบด้วยกรรมการเจ็ดคน^{๕๕} โดยไม่ได้สงวนที่นั่งไว้สำหรับผู้แทนภาคประชาชน ผู้ใช้พลังงาน หรือองค์กรผู้บริโภค และแม้กฎหมายจะกำหนดคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ของกรรมการในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ด้วย แต่ก็ก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายสาขาความเชี่ยวชาญทางเลือก เช่นเดียวกับสาขาพลังงาน นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน^{๕๖} ไม่ใช่หลักประกันว่าจะมีผู้แทนผู้บริโภคหรือภาคประชาชนเป็นกรรมการช่องว่างเช่นนี้ทำให้องค์กรที่มีอำนาจชี้ขาดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนทั้งประเทศ ปราศจากตัวแทนที่ยึดโยงกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของประชาชน

ประการที่สอง องค์ประกอบของกลไกระดับนโยบายที่ขาดผู้แทนภาคประชาชน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดทิศทางพลังงานและโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติหลักประกันให้มีสัดส่วนผู้แทนจากภาคประชาชน องค์กรผู้บริโภค หรือกลุ่มประชากรที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม^{๕๗} การที่องค์ประกอบของ กพข. ขาดผู้แทนภาคประชาชน

/ยอมทำให้...

^{๕๕} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

^{๕๖} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒ กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค หรือในสาขาอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในแต่ละสาขาต่าง ๆ ข้างต้นให้สามารถนำมารวมกันได้

คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่มาจากสาขาพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและด้านกิจการก๊าซธรรมชาติอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน

^{๕๗} พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ

ย่อมทำให้กระบวนการกำหนดนโยบายพลังงานไม่อาจสะท้อนและคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างเพียงพอ

๓.๔.๒ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑) ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะรายละเอียดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (power purchase agreement: PPA) มักถูกหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการด้านพลังงานอ้างว่าเป็นความลับทางธุรกิจ เพื่อปฏิเสธการเปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ สมมติฐานที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) วิธีการคำนวณค่าความพร้อมจ่าย (AP) ตลอดจนโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติในระบบราคาเฉลี่ยรวม (pool gas) ยังคงไม่ถูกเปิดเผยอย่างโปร่งใสหรือเปิดเผยไม่ครบถ้วน

ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน ความซับซ้อนของโครงสร้างต้นทุนพลังงานประกอบกับการอ้างข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทำให้ภาคประชาชนและสังคมตกอยู่ในภาวะที่ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรม หรือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันกระทบต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๙ รับรองไว้

๒) การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำนโยบายและแผนพลังงาน

กระบวนการจัดทำนโยบายและแผนพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักที่กำหนดทิศทางพลังงานของชาติ ยังคงขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (meaningful participation) ทั้งในมิติของการเข้าถึงข้อมูลอย่างรอบด้าน ระยะเวลาที่เพียงพอในการรับฟังความคิดเห็น และการนำข้อห่วงกังวลของประชาชนไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างแท้จริง

ความบกพร่องดังกล่าวมีนัยสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากในทางปฏิบัติ แผน PDP มิได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแผนคาดการณ์ความต้องการและการวางกำลังผลิตไฟฟ้าเท่านั้น หากแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างในการกำหนดว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ในระบบไฟฟ้าของประเทศ กล่าวคือ การผลิตหรือการซื้อขายไฟฟ้าที่อยู่นอกกรอบแผน เช่น การเปิดให้มีผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าระดับชุมชน หรือการก่อตัวของตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่แข่งขันได้ มักไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่นอกกรอบปริมาณและประเภทการรับซื้อที่กำหนดไว้ในแผน PDP ประกอบกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผู้ซื้อรายเดียวที่จำกัดช่องทางการเข้าสู่ตลาด ดังนั้น เมื่อกระบวนการจัดทำแผนขาดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน แผน PDP ก็อาจกลายเป็นกลไกที่ถูกนำมาจำกัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงและจัดการพลังงานได้

/ผู้บริโภค...

ปัญหาดังกล่าวปรากฏชัดในการจัดทำร่างแผน PDP2024 เมื่อปี ๒๕๖๗ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมิได้เผยแพร่ร่างแผนฉบับเต็มให้ประชาชนศึกษาเป็นการล่วงหน้า คงเผยแพร่เพียงเอกสารประกอบการบรรยาย และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ในกรอบเวลาที่กระชั้นชิด จนภาคประชาชนและภาควิชาการต้องทักท้วงและเรียกร้องให้ทบทวนกระบวนการ^{๕๘} กระบวนการที่เร่งรัดและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเช่นนี้ จึงมีลักษณะเป็นเพียงพิธีกรรม มากกว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีความหมาย

ทั้งนี้ ข้อจำกัดด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสดังกล่าวยังคงปรากฏต่อเนื่องในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ในปัจจุบัน กล่าวคือ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่จัดทำแผนยังคงประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรภาคธุรกิจ นักวิชาการ และรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก โดยยังไม่ปรากฏหลักประกันการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคประชาชนหรือองค์กรผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน ต่อมา มีการยกเลิกคณะกรรมการดังกล่าว สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและการขาดความต่อเนื่องของกลไกการจัดทำแผน ประกอบกับจนถึงปัจจุบัน (ณ กรกฎาคม ๒๕๖๙) ยังไม่ปรากฏว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เผยแพร่ร่างแผนฉบับเต็มให้ประชาชนได้ศึกษาและตรวจสอบได้^{๕๙}

จากข้อเท็จจริงข้างต้น กสม. เห็นว่า ปัญหาด้านธรรมาภิบาลพลังงานของประเทศไทยได้เป็นเพียงข้อบกพร่องรายการณี แต่เป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อกันอย่างเป็นระบบ

/กล่าวคือ...

^{๕๘}สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๘๐ (PDP2024) โดยจัดเวทีสำหรับภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และเปิดช่องทางออนไลน์ (เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของ สนพ.) สำหรับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมประมาณ ๕ วัน โดยเผยแพร่เพียงเอกสารประกอบการบรรยาย (สไลด์) มิได้เผยแพร่ร่างแผนฉบับเต็ม; ดูเปรียบเทียบข้อวิจารณ์ของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ระบุว่า สนพ. มิได้เผยแพร่ร่างแผนฉบับเต็มให้สาธารณชนศึกษาก่อนการรับฟังความคิดเห็น, ดู EnLAW, “(ร่าง) แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDP 2024 กับ การรับฟังความคิดเห็นที่ประชาชนยังไม่เห็นข้อมูล”, สืบค้นจาก <https://enlawfoundation.org/pdp2024-where-is-draft/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ และโปรดดู ธรรมนูญ สรรักดี, ชลธร วงศ์รัศมี, ปองภพ ดันสมานฉันท์ชัย, และพีรยา พูลศิริชัย. (๒๕๖๙). เปลี่ยนให้ผ่านพลังงานไทย ๑๔๐ ปีแห่งความโดดเดี่ยว ของประชาธิปไตยทางพลังงาน. โครงการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมในประเทศไทย (JET In Thailand).

^{๕๙} คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีคำสั่ง กพช. ที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรภาคธุรกิจ นักวิชาการ และรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ปรากฏผู้แทนภาคประชาชน ดู สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. สืบค้นจาก <https://reso.eppo.go.th/media/public/4267> และต่อมา กพช. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ยกเลิกคณะกรรมการดังกล่าว และให้จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมอบหมายให้ กบง. พิจารณาองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ศูนย์ข่าวพลังงาน. (๒๕๖๘). ยกเลิกคณะกรรมการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ ภายใต้ กพช., สืบค้นจาก <https://www.energynewscenter.com/ยกเลิกคณะกรรมการจัดทำแผน/>, เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

กล่าวคือ ในเชิงโครงสร้าง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจกำหนดนโยบายและกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า ต่างมีองค์ประกอบและกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการที่ยึดโยงอยู่กับฝ่ายราชการและฝ่ายการเมืองเป็นหลัก โดยกฎหมายมิได้บัญญัติหลักประกันให้ภาคประชาชนมีสัดส่วนหรือช่องทางการมีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับการที่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) มีผลเป็นการจำกัดมิให้มีการผลิตหรือการซื้อขายไฟฟ้าที่อยู่นอกกรอบแผนเข้าสู่ระบบได้ อันเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงและจัดการพลังงาน ส่วนในเชิงกระบวนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญต่อการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ายังคงถูกจำกัด ขณะที่การรับฟังความคิดเห็นยังขาดความรอบด้านและระยะเวลาที่เพียงพอ จนไม่อาจถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ซึ่งกระทบต่อสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๙ ประกอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ ๑๙ และสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ ประกอบ ICCPR ข้อ ๒๕ ทั้งยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ ที่มุ่งพัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

จากข้อพิจารณาข้างต้น กสม. เห็นควรให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กสม. ในคราวประชุม ด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่/๒๕๖๙ เมื่อวันที่.....กรกฎาคม ๒๕๖๙ จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๒ ดังนี้

๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กสม. เห็นควรเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีกำกับการดำเนินนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลพลังงาน หลักความยุติธรรมทางพลังงาน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้

๑) แบ่งสรรต้นทุนและผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสมเหตุสมผล ไม่ผลักภาระความเสี่ยงจากการตัดสินใจของรัฐและผู้ประกอบการมาสู่ประชาชน ทั้งนี้ ควรมีการทบทวนโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดต้นทุนแฝง

/เกินความ...

เกินความจำเป็น เพื่อให้อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถรับภาระได้ (affordable) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ มาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๖๕ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗

๒) คัดกรองกลุ่มประชากรที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางและจัดความยากจนทางพลังงาน โดยการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าต้องเป็นการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า (targeted support) ไปยังครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ด้วยหลักเกณฑ์ที่ยึดหยุ่นสอดคล้องกับขนาดและความจำเป็นของแต่ละครัวเรือน ตลอดจนจัดอุปสรรคทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดขวางการเข้าถึงพลังงานของกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ (๕) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑ ที่ ๗ และที่ ๑๐

๓) กระจายอำนาจในระบบพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (just energy transition) โดยเริ่มปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าจากระบบที่รัฐเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียวไปสู่ระบบที่เปิดกว้างให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงาน (prosumer) ตามสิทธิในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและได้รับการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗ และที่ ๑๓

๔) เพิ่มความโปร่งใส การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย และความรับผิดชอบ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลและตัวแปรสำคัญที่มีผลต่ออัตราค่าไฟฟ้าต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่รัฐรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนระยะยาว ต้องดำเนินการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านและมีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างแท้จริง ตลอดจนต้องมีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีบทบาทอย่างเป็นรูปธรรม ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๖๕ (๖) มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖

๔.๒ ข้อเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ กสม. เห็นควรเสนอมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำแนกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๔.๒.๑ การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรมและสามารถจ่ายได้ (affordability)

๑) ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทบทวนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง

/ให้มีความ...

ให้มีความยืดหยุ่น โดยคำนึงถึงแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง พัฒนาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน และ ประเมินผลกระทบของแผนต่อภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนอย่างรอบด้าน (ระยะสั้น)

๒) ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เร่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) และระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบและกำหนดมาตรการจูงใจทางการเงิน เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้โดยสะดวก (ระยะกลาง)

๓) ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปฏิรูปโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าให้โปร่งใสและเป็นธรรม โดยขยายผลการบริหารจัดการราคาก๊าซธรรมชาติแบบราคาเดียว (pool gas) ให้เฉลี่ยต้นทุนก๊าซธรรมชาติจาก อ่าวไทยอย่างเป็นธรรมระหว่างภาคผลิตไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กำหนดเพดานการรับภาระ ต้นทุนกำลังผลิตสำรองที่ล้นเกินและค่าความพร้อมจ่าย เปิดเผยแพร่การคำนวณค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ต่อ สาธารณะ ตลอดจนเปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยเฉพาะสาระสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า ได้แก่ ระยะเวลาการรับซื้อ ปริมาณการรับซื้อ ชนิดของเชื้อเพลิง และค่าความพร้อมจ่าย โดยไม่ปกปิด สาระสำคัญดังกล่าว (ระยะกลาง)

๔) ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ทบทวนกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและโครงสร้างต้นทุนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และบริบทด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแม้รัฐยังคงรับซื้อไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบ แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคตต้องไม่กำหนดราคาราคงที่ตลอดอายุสัญญา หากแต่ต้องมีกลไกให้ราคาปรับลดลง ได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงของระบบ ไฟฟ้า การลงทุนของภาคเอกชน และภาระของประชาชน นอกจากนี้ รัฐควรเปิดให้กิจการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันมากขึ้นตามกลไกตลาด อาทิ การเปิดให้ภาคเอกชนซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้ มากขึ้น แทนการพึ่งพากระบวนการจัดสรรโควตาแต่เพียงอย่างเดียว (ระยะยาว)

๕) ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดนโยบายและกรอบการ ขยายการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม (TPA) จากที่ปัจจุบันจำกัดเฉพาะโครงการ นำร่อง ไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าและชุมชนในวงกว้าง และให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ ตามกรอบนโยบายดังกล่าว เพื่อส่งเสริมระบบไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น โปร่งใส และแข่งขันได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ การขอใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า (wheeling charge) ที่ชัดเจนและเป็นธรรม ไม่สร้างภาระส่วนเกินแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าจนเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือทำให้ การซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน (peer-to-peer) (ระยะกลาง)

๔.๒.๒ การคุ้มครองกลุ่มประชากรที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางให้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและได้รับบริการของรัฐที่มีคุณภาพ

กลุ่มผู้ที่ไม่เข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้า (พื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล)

๑) ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนขยายการเข้าถึงไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่นอกโครงข่ายสายส่งหลัก โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ระบบไมโครกริด (microgrid) และพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน สำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ที่ไม่อาจเชื่อมต่อระบบสายส่งหลักได้อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ รัฐต้องไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคเชิงโครงสร้างต่อการที่ชุมชนจะผลิตและใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง (ระยะกลาง)

กลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือพื้นที่ทับซ้อน

๒) ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และกระทรวงมหาดไทย ทบทวนหลักเกณฑ์และประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่มีข้อจำกัดด้านเอกสารสิทธิหรือจำเป็นต้องใช้มิเตอร์ชั่วคราว เพื่อให้เข้าถึงไฟฟ้าในอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนทั่วไป และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยไม่เลือกปฏิบัติจากสถานะทางเศรษฐกิจหรือข้อจำกัดด้านกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ระยะกลาง)

กลุ่มผู้เช่าและผู้อาศัยในหอพักและอาคารชุด

๓) ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้ผู้ประกอบการหอพักและอาคารชุดเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเกินกว่าอัตราที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจริง เผยแพร่แบบสัญญามาตรฐานและคู่มือสิทธิของผู้เช่า ตลอดจนจัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงได้ โดยสะดวกและมีการบังคับใช้บทลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสะท้อนปริมาณการใช้จริงและเป็นธรรมต่อผู้เช่า (ระยะสั้น)

กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พึ่งพาอุปกรณ์การแพทย์

๔) ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง (ระยะสั้น)

๕) ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง เพื่อหลีกเลี่ยงการงดจ่ายไฟฟ้าแก่ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า หรือผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง โดยพัฒนากลไกผ่อนผันการชำระ

/ค่าไฟฟ้า...

ค่าไฟฟ้า การปรับโครงสร้างหนี้ หรือมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกรณี เพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตและสิทธิในสุขภาพของประชาชน (ระยะสั้น)

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

๖) ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทบทวนแนวทางการอุดหนุนค่าไฟฟ้าไปสู่ระบบการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าที่คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของครัวเรือน โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อพิจารณารายได้ จำนวนสมาชิก ภาวะสุขภาพ อายุ และความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในช่วงภาวะอากาศร้อนรุนแรง สำหรับกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของรัฐมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงได้อย่างเหมาะสม (ระยะสั้น)

๔.๒.๓ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและได้รับการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และการกระจายอำนาจในระบบพลังงาน (energy democracy)

๑) ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่งเสริมระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ และเปิดโอกาสให้เกิดผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าชุมชน และระบบพลังงานระดับท้องถิ่น โดยรับรองสิทธิดังกล่าวและการเกิดขึ้นของตลาดพลังงานกระจายศูนย์ไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) เพื่อมิให้มีการอ้างว่าอยู่นอกแผน และลดหรือขจัดกฎเกณฑ์และขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและใช้พลังงานแบบกระจายศูนย์ (ระยะยาว)

๒) ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทบทวนแนวทางและอัตราซื้อไฟฟ้าคืนจากพลังงานหมุนเวียนภาคประชาชน (net billing) ให้เหมาะสม เป็นธรรม และมุ่งใจต่อการลงทุนมากขึ้น (ระยะกลาง)

๓) ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือมาตรการทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับครัวเรือนรายได้น้อย ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้มากขึ้น รวมถึงพิจารณารูปแบบการสนับสนุนทางการเงินใหม่ที่ช่วยลดภาระต้นทุนเริ่มต้นในการลงทุน (ระยะกลาง)

๔) ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม โดยร่วมกันจัดตั้งกลไกพัฒนาทักษะเพื่อรองรับแรงงานในยุคเปลี่ยนผ่าน บังคับใช้กฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในพลังงานสะอาดในพื้นที่ทับซ้อนและพื้นที่ห่างไกลตามที่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว โดยไม่นำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผนพลังงานชาติมาเป็นข้อจำกัด และกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสังคมในทุกโครงการพลังงาน (ระยะยาว)

๔.๒.๔ การยกระดับธรรมาภิบาลพลังงาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย (meaningful participation)

๑) ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยกย่องความโปร่งใสด้านพลังงาน โดยเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ต้นทุนพลังงาน แผน PDP และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในรูปแบบที่ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และตรวจสอบได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลเปิด (open data) และกลไกการสื่อสารสาธารณะที่ช่วยอธิบายโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างโปร่งใส (ระยะสั้น)

๒) ให้กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำนโยบายและแผนพลังงานให้มีความหมาย โดยเฉพาะกระบวนการจัดทำแผน PDP และโครงการพลังงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดเผยข้อมูลและสมมติฐานของแผนล่วงหน้า ขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นอย่างเพียงพอในทุกภูมิภาค เปิดกระบวนการจัดทำแผนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และจัดทำรายงานชี้แจงต่อสาธารณะว่าได้นำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างไร (ระยะสั้น)

๓) ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พัฒนากลไกคุ้มครองและรับเรื่องร้องเรียนกรณีผลกระทบจากนโยบายพลังงานหรือภาระค่าไฟฟ้าที่อาจกระทบต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิ การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการเยียวยาได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (ระยะกลาง)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์

นางปรีดา คงแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ